

WEZWANIE DO OBNIŻENIA CZYNSZU

z powodu wad ograniczających przydatność lokalu do umówionego użytku

[Miejscowość], dnia

Najemca:

.....

(imię i nazwisko, adres)

Wynajmujący:

.....

(imię i nazwisko / firma, adres)

Dotyczy: lokalu mieszkalnego/użytkowego przy ul. w
....., zajmowanego na podstawie umowy najmu z dnia

I. STAN FAKTYCZNY

Na podstawie wyżej wskazanej umowy najmuję od Pana/Pani/Państwa lokal, za który uiszczałem
czynsz w wysokości zł miesięcznie.

W lokalu wystąpiły następujące wady, ograniczające jego przydatność do umówionego użytku:

-
-

(należy opisać wady konkretnie, np. zawilgocenie ścian, brak sprawnego ogrzewania, niesprawna instalacja elektryczna itp.)

Wady powyższe istnieją od dnia / ujawniły się w dniu
..... O ich istnieniu poinformowałem/am Wynajmującego pismem/ustnie w dniu
..... *(lub: do chwili złożenia niniejszego wezwania nie istniała uprzednia wiedza o wadach).*

II. PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z art. 662 § 1 Kodeksu cywilnego, wynajmujący obowiązany jest wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez cały czas trwania najmu.

Stosownie do art. 664 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz najęta ma wady ograniczające jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad.

III. ŻĄDANIE

W związku z powyższym wzywam Pana/Panią/Państwa do:

1. **usunięcia opisanych wad** w terminie do dnia,
2. a jednocześnie do **obniżenia czynszu** o kwotę zł (tj. z zł do zł miesięcznie), poczynwszy od (data powstania / ujawnienia wad), za cały okres ich trwania.

W przypadku niezastosowania się do niniejszego wezwania, zachowuję prawo do samodzielnego dochodzenia obniżki czynszu na drodze sądowej, jak również do potrącenia należnej kwoty z przyszłych płatności.

IV. INFORMACJA O UPRAWNIENIU DO WYPOWIEDZENIA NAJMU

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 664 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli wady uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie lokalu, a Wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunie ich w odpowiednim czasie, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, przysługuje mi prawo do **wypowiedzenia najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia**.

Z prawa tego skorzystam, jeżeli zgłoszone wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym powyżej terminie, lub jeżeli okaże się, że ich usunięcie jest niemożliwe.

Z poważaniem,

.....

(podpis)